

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2560/2532

นาย แฉ่ง เย็น ใจ

นาย ประหยัด หอม จันทร์ กับพวก

จำเลยร่วม

นาง บุญ มา หอม จันทร์ หรือ หลง

เจริญ

โจทก์

จำเลย

จำเลย

จำเลย

พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 มาตรา 11

น.ค.3 เป็นเพียงหลักฐานที่จะไปขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้เท่านั้น มิใช่หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดิน
นิคมสร้างตนเองบางปะกงแปลงที่ 386 ให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินดังกล่าว

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เรียกนางบุญมา หอมจันทร์ เข้ามาเป็นจำเลยร่วม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

จำเลยทั้งเจ็ดและจำเลยร่วมให้การว่า ได้ครอบครองที่พิพาทโดยโจทก์ไม่เคย
มาเกี่ยวข้องจนบัดนี้ เป็นเวลาเกินกว่า 10 ปีแล้ว คดีของโจทก์ขาดอายุความ ขอให้

ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาว่า มีหลักฐานหนังสือแสดงการทำประโยชน์
ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 (น.ค.3) รับรอง
ว่าโจทก์เป็นเจ้าของได้สิทธิทำกินในที่พิพาทตลอดไปนั้น เห็นว่า น.ค.3 มิใช่หนังสือ
สำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน โจทก์คงมีสิทธิตามหนังสือดังกล่าวที่จะไปขอออกโฉนด
ที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์สำหรับที่ดินนั้นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ได้เท่านั้น ที่โจทก์จะขอสืบพยานเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักฐาน น.ค.3 ดังกล่าว ไม่เป็น
ประโยชน์แก่คดีแต่อย่างใดจึงไม่อนุญาต และฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยซึ่งได้ครอบ
ครองที่พิพาทเพื่อตนตามความเป็นจริงย่อมมีสิทธิดีกว่าโจทก์ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ขับไล่จำเลย

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ